



Affaire Google/CNIL

Sandrine KELLAM NONGA
MEC 1

COMMENCER





Introduction



- Consommation numérique : devenue centrale dans notre société
- Les géants du numérique (comme les GAFAM par exemple) collectent et exploitent massivement nos données personnelles
- Protection des citoyens : mise en place d'autorités de contrôle comme la CNIL (veillent au respect des lois en lien avec la RGPD)
- L'affaire Google/CNIL illustre parfaitement les enjeux juridiques concernant la protection des données dans la consommation numérique.





Les parties

1

CNIL.
COMMISSION NATIONALE
INFORMATIQUE & LIBERTÉS

2

Google



- Créée en 1978
- Organisme public qui agit au nom de l'État sans pour autant être placée sous l'autorité du gouvernement
- Composée de 18 membres élus ou nommés
- Mission principale : veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers informatiques ou papiers aussi bien publics que privés. Elle s'assure donc que l'informatique est bien au service des citoyens et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de l'homme, à la vie privée ou encore aux libertés individuelles ou publiques.
- Son rôle premier est d'alerter, de conseiller et d'informer mais elle détient également un pouvoir de contrôle et de sanction.

- Créée en 1998
- Devenue aujourd'hui l'un des acteurs majeurs du numérique mondial
- Initialement connue pour son moteur de recherche mais propose aujourd'hui une offre beaucoup plus diversifiée : boîte mail (Gmail), application pour se repérer (Google Maps) ou encore le système Android.   
- Modèle économique : repose sur la collecte et l'analyse de données personnelles afin de pouvoir réussir à proposer une publicité ciblée
- Devenu un géant technologique mais également une entreprise régulièrement surveillée par les autorités de protection de données, notamment en raison des nombreuses informations qu'elle collecte sur ses utilisateurs

RGPD ?



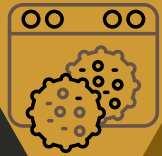
- RGPD : loi européenne entrée en vigueur en mai 2018 qui encadre la collecte, le traitement et le stockage des données personnelles des citoyens de l'Union européenne
- Cette loi européenne vient d'ailleurs compléter et renforcer la loi informatique et libertés mise en vigueur en 1978 en France.

RÈGLE 1

Toute collecte de données soit licite,
transparente et fondée sur un consentement
libre, spécifique et éclairé



Normes contournées



VIOLATION DES RÈGLES SUR LES COOKIES

Article 82 de la loi informatique et libertés



PUBLICITÉS INSÉRÉES SANS CONSENTEMENTS

Article L.34-5 du CPCE



MANQUE DE TRANSPARENCE

Article 12 de la RGPD

1) LES RÈGLES SUR LA PROSPECTION COMMERCIALE

2) LES RÈGLES SUR LES COOKIES ET LE CONSENTEMENT

3) LES OBLIGATIONS DU RGPD





1) La prospection commerciale



Les contrôles réalisés ont permis de constater plusieurs éléments :

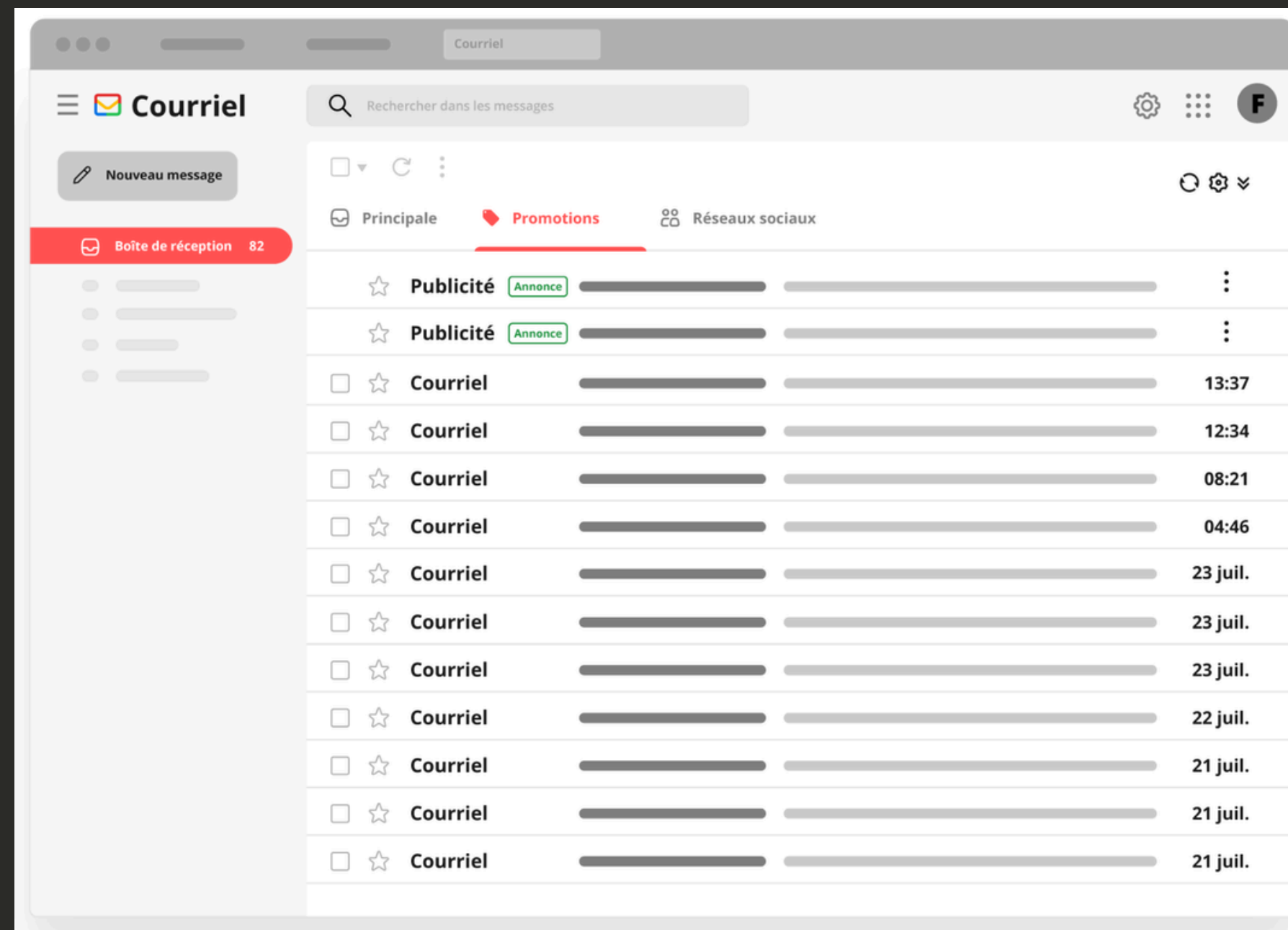
- **Il est proposé aux utilisateurs d'activer des fonctions dites "intelligentes".**
- **Le But ? Organiser leur boîte de réception en trois parties (Réseaux sociaux, principales, promotions).**

Cependant, les contrôles réalisés ont aussi permis de constater que :

- **Insertion de messages publicitaires sous forme de courriers électroniques entre les courriels privés reçus par les utilisateurs de la messagerie dans les onglets "promotions" et "réseaux sociaux"**
- **Sans que les utilisateurs n'aient pour autant consenti à la réception de ces messages**



Insertion de messages publicitaires





Décision de la CNIL



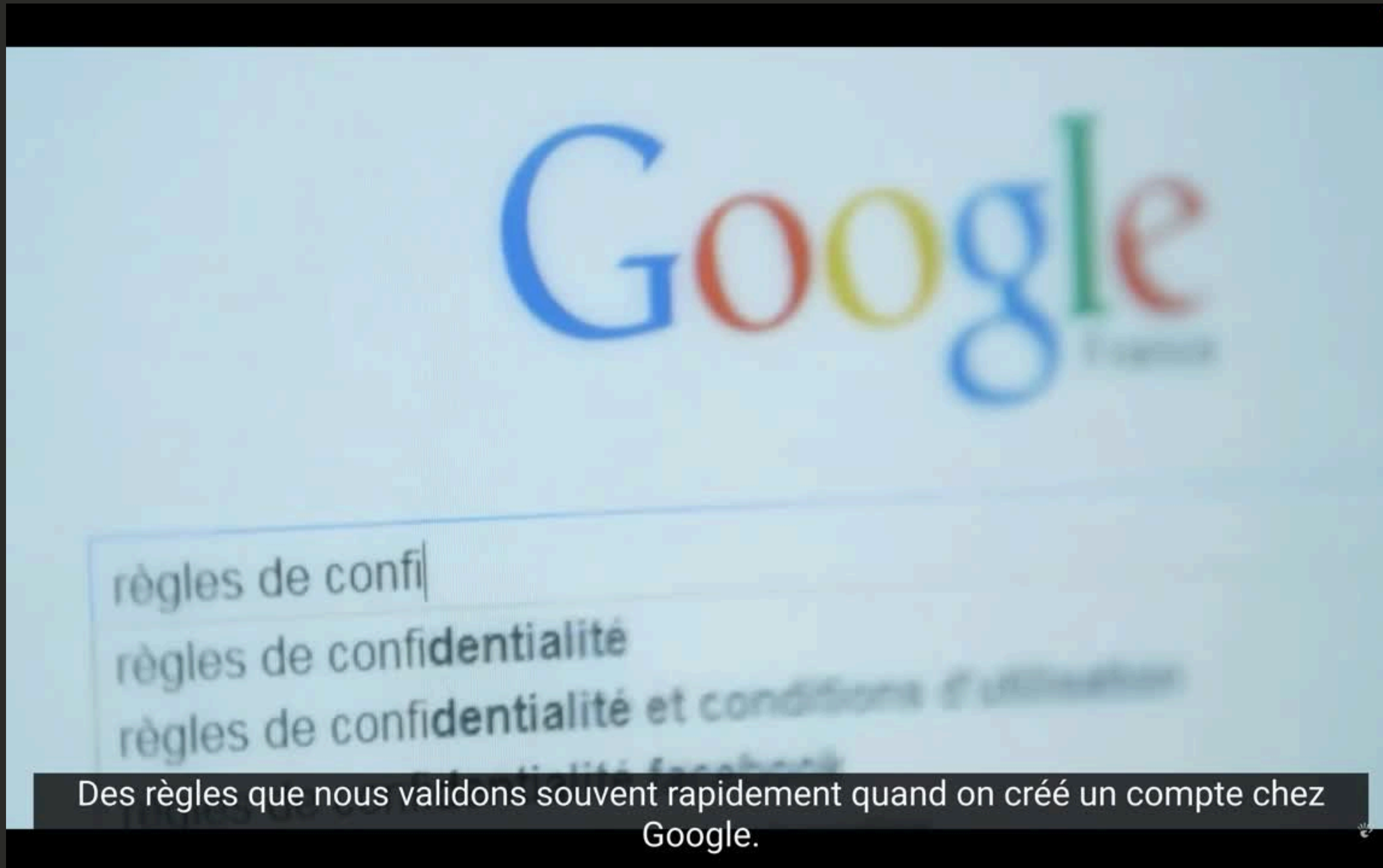
La CNIL a jugé que :

- Google a utilisé de prospection directe par courrier électronique
- Promotion de services ou de biens qui ne sont pas envoyés par un utilisateur à un autre utilisateur, mais affichés dans un espace normalement réservé aux courriels privés
- Messages ayant l'apparence de véritables courriels

Norme contournée :

- *“Consentement à la prospection commerciale par courrier électronique”*
- L'article L. 34-5 du CPCE : *“Est interdite la prospection directe au moyen (...)d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.”*

Les pratiques de Google





2) Les cookies & le consentement



La CNIL a jugé que :

- Jusqu'en octobre 2023 : le consentement des utilisateurs créant un compte Google n'était pas libre en matière de cookies (cookies étant plus difficiles à refuser qu'à accepter)
- Le consentement n'était pas éclairé lors du parcours de création de compte : aucune information n'indiquait que l'accès aux services du groupe GOOGLE était conditionné au dépôt de traceurs liés à la publicité

Norme contournée :

- “L'article 82 de la loi informatique et libertés “
- L'article 82 de la Loi Informatique et Libertés impose deux obligations fondamentales avant de déposer ou d'accéder à des cookies (traceurs) sur l'appareil d'un utilisateur :
- 1) Informer clairement et complètement sur l'objectif (la finalité) de ces traceurs.
- 2) Informer l'utilisateur sur les moyens concrets dont il dispose pour s'y opposer (les refuser)



3) Contournement des règles du RGPD



Règles RGPD :

- Article 6 du RGPD : “la licéité du traitement” = Le traitement n'est licite que si (...)la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques”
- Article 12 & 13 du RGPD : “information des personnes” = Le principe de transparence du RGPD exige que :
- Toute information ou communication relative au traitement de données à caractère personnel soit concise, transparente, compréhensible
- Aisément accessible en des termes simples et clairs

Ce que Google a fait :

- Envoi de publicités personnalisées aux utilisateurs de la messagerie sans leur consentement. (ARTICLE 6)
- La CNIL juge que l'information sur le traitement des données n'était pas facilement accessible ni claire et transparente. (article 12 & 13)

Les conséquences de l'affaire Google / CNIL

1. Conséquence sur le consentement :

La fin des “dark patterns” (Cookies – 2021/2022)

- La CNIL a sanctionné Google : rendait l'acceptation des cookies extrêmement simple, alors que le refus était volontairement compliqué. C'est ce qu'on appelle des “dark patterns”
- Après l'amende de 150 millions d'euros : Obligé d'intégrer un bouton « Tout refuser » aussi accessible que « Tout accepter ».

2. Conséquence juridique sur le droit à l'oubli : Une limite territoriale fixée (2014 – 2019)

- La CNIL voulait imposer à Google un déréférencement valable dans le monde entier. L'idée était de protéger les personnes de manière globale.

La décision (CJUE 2019) : La Cour de Justice de l'Union Européenne a tranché en faveur de Google sur la portée géographique.

- Conséquence juridique : Le droit européen ne s'applique pas automatiquement au monde entier.

Un lien supprimé en Europe reste visible à l'étranger, par exemple sur google.com aux États-Unis.

3. Conséquence sur Gmail : obligation d'un consentement spécifique (2025)

La décision la plus récente, celle de septembre 2025, concerne Gmail.

- Google insérait des publicités directement dans les boîtes mail.

L'analyse automatique des contenus, étaient activées par défaut.

- Avec l'amende de 325 millions d'euros, la CNIL impose désormais un consentement distinct par fonctionnalité.

C'est une conséquence importante, car elle renforce la transparence



Les impacts de l'affaire Google / CNIL

1. Un impact financier durable et beaucoup plus profond qu'il n'y paraît

De petites amendes symboliques à des montants très élevés :

100 K€ → 50 M€ → 150 M€ → 325 M€.

Mais au-delà des amendes, l'impact financier le plus important vient du changement de comportement des utilisateurs.

Avec le bouton « Tout refuser », beaucoup refusent désormais le traçage.

2. Un impact symbolique : la CNIL prouve qu'un géant mondial peut être sanctionné

L'affaire Google/CNIL a aussi un impact symbolique très fort.

Pendant longtemps, les grandes plateformes étaient perçues comme “intouchables”, capables d'imposer leurs règles et leurs standards au reste du monde.

Ici, la CNIL a démontré qu'une autorité nationale peut faire plier un acteur mondial.

3. Un impact institutionnel sur la régulation européenne

Enfin, cette affaire renforce la CNIL au niveau européen.

Elle devient un véritable “réfèrent” dans la protection des données, et sa manière d'agir influence directement les autres autorités des États membres.

Cette dynamique accompagne aussi l'entrée en vigueur de nouveaux textes structurants comme le Digital Services Act (DSA) ou le Digital Markets Act (DMA).

Petite précision

DSA

s'occupe du CONTENU

But : Faire le ménage sur les plateformes

Lutte contre le contenu illégal

Fin de la vente de contrefaçons

Ce qui change pour nous

Plus de transparence sur les algorithmes

Fin de la pub ciblée pour les mineurs

DMA

s'occupe de la CONCURRENCE

**But : casser la domination des « Big Tech »
pour empêcher qu'ils ai trop de pouvoir**

Ce qui change pour nous

Fin des applications imposées

Le choix du navigateur

Ouverture de l'iPhone

**AMENDE : JUSQU'À 10 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES MONDIAL
(20 % EN CAS DE RÉCIDIVE)**

SOURCES

A/ Sur l'affaire

- <https://www.cnil.fr/fr/publicites-inserees-entre-les-courriels-et-cookies-la-cnil-sanctionne-google-dune-amende-de-325#:~:text=Le%201er%20septembre%202025,consentement%20valide%20des%20utilisateurs%20fran%C3%A7ais.>
- <https://www.cnil.fr/fr/regulation-des-cookies-la-cnil-poursuit-le-plan-daction-initie-en-2019-et-prononce-deux-amendes>
- <https://www.vie-publique.fr/en-bref/300037-cnil-des-amendes-prononcees-lencontre-de-google-et-de-shein>
- <https://www.conseil-etat.fr/actualites/cookies-publicitaires-google-definitivement-condamne-a-payer-100-millions-d-euros>
- <https://info.haas-avocats.com/droit-digital/cnil-une-amende-record-de-325-millions-deuros-infligee-a-google>
- <https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/publicite-dans-gmail-la-cnil-requier-t-une-amende-record-contre-google-2173562>
- <https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000052182222?>
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006465787/2008-11-19
- <https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-courrier-electronique>
- https://www.lemonde.fr/pixels/article/2025/09/03/google-et-shein-sanctionnees-la-cnil-inflige-des-amendes-colossales-pour-non-respect-de-la-legislation-francaise-sur-les-cookies-et-la-protection-des-donnees_6638819_4408996.html
- <https://www.ledauphine.com/societe/2025/09/03/google-shein-la-cnil-frappe-fort-avec-des-amendes-records-pour-non-respect-des-cookies>

B/ Sur les parties prenantes

- <https://www.cnil.fr/fr/mots-cles/sanction>
- <https://www.vie-publique.fr/eclairage/285115-dsa-le-reglement-sur-les-services-numeriques-ou-digital-services-act>
- <https://www.vie-publique.fr/eclairage/284907-dma-le-reglement-sur-les-marches-numeriques-ou-digital-markets-act>

C/ Sur les mots clés

- <https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-son-entreprise-au-quotidien/assurer-sa-cybersecurite-et-la-protection-des-ses/le#:~:text=dit%20la%20loi-,Le%20RGPD%2C%20qu'est%2Dce%20que%20c'est,dans%20toute%20l'Union%20europ%C3%A9enne.>
- <https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees>

**MERCI DE VOTRE
ECOUTE !**